

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5150/2533

นาง วา สนา เปี่ยมเมธาวงศ์
นาย อุด ม บัว แสง จันทร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมบางส่วน เนื้อที่ 300 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 350 บาทตามรูปแผนที่ท้ายฟ้องให้แก่โจทก์แม้เจ้าพนักงานจะออกไปแทนโฉนดดังกล่าวระบุว่าตำบลสระน้ำจัน แต่รูปแผนที่ยังเหมือนเดิมทุกประการแสดงว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามคำพิพากษาดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานเขียนตำบลในโฉนดที่ดินเปลี่ยนไป อาจเกิดขึ้นโดยคลาดเคลื่อนก็มีใช้ข้อสาระสำคัญ เพราะเจ้าพนักงานสามารถจดทะเบียนให้ได้ เนื่องจากหมายเลขโฉนดตรงกัน สำหรับจำนวนเนื้อที่ 300 ตารางวา ตามรูปแผนที่ท้ายฟ้อง แม้คำพิพากษาจะมีได้กำหนดความกว้างและความยาวเอาไว้ แต่ก็ปรากฏชัดอยู่ในแผนที่พิพาทที่โจทก์จำเลยนำชี้แนวเขตซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 299 ตารางวา ที่ดินพิพาทจึงมีเนื้อที่ใกล้เคียงกับที่คู่ความพิพาทกันตามคำพิพากษาดังกล่าวและรูปแผนที่ท้ายฟ้องมากที่สุด คำพิพากษาดังกล่าวจึงอยู่ในวิสัยจะบังคับคดีได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษากฎีกาที่พิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บางส่วนเนื้อที่ 300 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 350 บาท ตามรูปแผนที่ท้ายฟ้องให้แก่โจทก์

จำเลยยื่นคำแถลงว่า จำเลยไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งโดยสุจริตได้ เพราะที่ดินโฉนดดังกล่าวไม่ใช่เป็นของจำเลย จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินในตำบลสนามจันทร์ และคำพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินตามรูปแผนที่ท้ายฟ้องจำนวน 300 ตารางวา นั้น หากวัดกระยะความกว้างยาวตามรูปแผนที่ท้ายฟ้อง จะได้รูปแผนที่ตามที่จำเลยแนบท้ายคำแถลง ซึ่งจะได้เนื้อที่ประมาณ 92 ตารางวาเท่านั้น หากโจทก์ยอมรับ จำเลยก็ยินดีโอนขายให้การบังคับให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลพระปฐมเจดีย์เนื้อที่ 300 ตารางวา เป็นการพ้นวิสัยที่จำเลยจะปฏิบัติได้

โจทก์แถลงรับว่า มีปัญหาในการบังคับคดีตามคำพิพากษากฎีกากล่าวคือ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยโอนขายที่ดิน 2 โฉนดให้โจทก์แต่ศาลฎีกาพิพากษาให้โอนขายเฉพาะโฉนดเลขที่ 17419 เพียงโฉนดเดียว หากบังคับตามรูปแผนที่ท้ายฟ้องแล้วจะได้เนื้อที่ไม่ครบ 300 ตารางวา ตามคำพิพากษากฎีกา และจะไม่ตรงตามรูปแผนที่ท้ายฟ้อง ดังปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 21 ธันวาคม 2530

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ดินตามรูปแผนที่พิพาทในโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในเส้นสีแดงดำ เนื้อที่รอบ ๆ บ้านโจทก์จำนวน 299 ตารางวา ให้แก่โจทก์ ในราคาตารางวาละ 350 บาท ให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งภายใน 30 วัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า จำเลยสามารถปฏิบัติตาม คำบังคับซึ่งออกตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2864/2530 ได้หรือไม่เห็นว่า ตามคำพิพากษา ฎีกาดังกล่าว ให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บางส่วนเนื้อที่ 300 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 350 บาท ตามรูปแผนที่ท้ายฟ้อง ในชั้นบังคับคดีจำเลยอ้างว่าที่ดินของจำเลยขึ้นอยู่กับ ตำบลสนามจันทร์ เป็นที่ดินคนละตำบลกันเป็นการพ้นวิสัยที่จำเลยจะปฏิบัติตามคำ พิพากษาได้ ปรากฏว่าที่ดินที่จำเลยต้องโอนขายให้แก่โจทก์คือที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ซึ่งโจทก์จำเลยนำชี้ทำแผนที่พิพาทระบุว่าที่ดินพิพาทอยู่ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และภาพถ่ายโฉนดที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินก็ ระบุว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 17419 ตำบลพระปฐมเจดีย์ (สระน้ำจัน) อำเภอเมือง นครปฐม (พระปฐมเจดีย์) จังหวัดนครปฐม (นครชัยศรี) เมื่อเจ้าพนักงานออกใบแทน โฉนดที่ดินเลขที่ 17419 กลับระบุว่าตำบลสระน้ำจัน ตามคำแถลงของจำเลยลงวันที่ 27 ตุลาคม 2530 แต่รูปแผนที่ก็ยังเหมือนเดิมทุกประการ แสดงว่าที่ดินพิพาทเป็น ที่ดินตามคำพิพากษาฎีกาดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานเขียนตำบลในใบแทนโฉนดที่ดิน เปลี่ยนไปอาจเกิดขึ้นโดยคลาดเคลื่อนก็มีใช้ข้อสาระสำคัญ เพราะนายไพศาล กาญจน ประพันธ์พยานโจทก์ชั้นได้สวนได้เบิกความว่า พยานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครปฐม ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม บางส่วนขึ้นกับตำบลสนามจันทร์ บางส่วนขึ้นกับตำบลพระปฐมเจดีย์ โฉนดที่ดินเดิมที่เป็นตำบลสนามจันทร์และต่อมา เปลี่ยนเป็นตำบลพระปฐมเจดีย์แม้ว่าตำบลในโฉนดที่ดินไม่ตรงกับคำพิพากษาเจ้า หน้าทีก็สามารถจดทะเบียนให้ได้เพราะเลขโฉนดตรงกัน ดังนั้น ข้ออ้างของจำเลยที่ ว่าที่ดินพิพาทเป็นคนละตำบลกันย่อมฟังไม่ขึ้น สำหรับจำนวนเนื้อที่ 300 ตารางวา

ตามรูปแผนที่ท้ายฟ้องซึ่งระบุไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวแม้จะมีได้กำหนดความกว้าง ความยาวไว้ก็ปรากฏชัดอยู่ในแผนที่พิพาทที่โจทก์จำเลยนำขึ้นแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นออกไปเผชิญสืบดูที่ดินพิพาท คู่ความทั้งสองฝ่ายได้นำชี้แนวเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 เป็นรูปงอโค้งรอบบ้านโจทก์ มีเนื้อที่ประมาณ 299ตารางวา ตามรายงานกระบวนการพิจารณาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 ที่ดินพิพาทจึงมีเนื้อที่ใกล้เคียงกับที่คู่ความพิพาทกันตามคำพิพากษาศาลฎีกา ดังกล่าว และรูปแผนที่ท้ายฟ้องมากที่สุด คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวจึงอยู่ในวิสัยที่บังคับคดีได้ จำเลยก็ต้องปฏิบัติตามคำบังคับที่ออกไปโดยศาลชั้นต้น มีผลให้จำเลยต้องไปจดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 17419 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ